天心木莲路华润置地路段“2·1”一般道路交通事故调查报告

天心区政府事故调查组

2023年4月

目 录

一、事故发生经过及事故救援情况 1
（一）事故发生经过 1
（二）应急和善后处置情况 2
二、事故相关情况 2
（一）天欣润府项目情况 2
（二）事故有关人员基本情况 3
（三）事故车辆基本情况 3
（四）建设单位基本情况 4
（五）施工单位基本情况 5
（六）渣土运输单位基本情况 5
（七）项目安全管理情况 5
1. 建设单位安全管理情况 5
2. 施工单位安全管理情况 6
3. 渣土运输单位安全管理情况 6
（八） 项目安全监督管理情况 6
1.长沙市天心区渣土事务中心安全监管情况 6
2.天心区新开铺街道办事处安全监管情况 7
三、事故发生的原因和性质 7
（一） 事故直接原因 7
（二） 事故间接原因 8
（三）事故性质 8
四、事故责任认定及处理建议 8
（一） 渣土运输单位及相关人员 8
（二） 施工单位 9
（三） 监管单位及相关人员 9
五、事故防范和整改措施 10

2023年2月1日1时14分许，在长沙市天心区木莲路华润置地路段发生一起渣土车压撞施工作业人员的事故，事故造成1人死亡，直接经济损失135万元（不含事故罚款）。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，2023年2月15日，天心区人民政府批复成立了以区应急管理局、区公安分局、区总工会、区交警大队、区住房城乡建设局、区城管执法局、新开铺街道办事处为成员单位的天心区木莲路华润置地路段“2·1”道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请区纪委监察委、区检察院派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、技术鉴定等，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的问题，提出了防范和整改措施建议。

调查认定，天心区新开铺“2·1”一般道路交通事故是一起生产安全责任事故。

现将有关情况报告如下：

一、事故发生经过及事故救援情况

（一）事故发生经过

2023年2月1日1时14分许，湖南大升渣土运输有限公司驾驶员王X平驾驶湘AZ7397号重型自卸货车沿长沙市天心区木

莲路天心润府工地门口由南往东行驶时，恰遇彭X辉在此处最右侧机动车道内进行清扫作业，由于王X平驾驶超载货车上道路行驶且进出道路未停车瞭望，导致湘AZ7397号重型自卸货车右后轮与彭X辉发生碰撞碾压，造成彭X辉当场死亡的道路交通事故。

（二）应急和善后处置情况

区应急指挥中心接到事故报告后，天心交警大队122中队值班人员民警1时32分赶到事故现场进行处置，并将现场情况向大队长及值班大队干部报告，120救护车及时达到现场后立即对伤者进行检查，经120医护人员现场确认，伤者因伤势过重已于当场死亡。天心区应急局、区渣土事务中心、区交警大队、新开铺街道办事处等部门以及新开铺街道办事处相关负责人第一时间赶赴现场处置，3时许，事故现场撤除，死者尸体运送至长沙市三医院太平间。区渣土事务中心责令项目工地立即停工整改，全面彻底排查现场隐患和管理漏洞，2023年2月2日，湖南大升渣土运输有限公司同彭X辉家属达成赔偿协议。

二、事故相关情况

（一）天欣润府项目情况

天欣润府位于木莲路和天心大道交汇处东南角，项目总建面约82万方。项目配建五条市政道路分别为石竹路、黄杨路、迎春路、碧桃路和腊梅路。项目建设单位为长沙润悦房地产开发有限公司，勘察单位为湖南核工业岩土工程勘察设计研究院有限公司，设计单位为上海天花建筑设计有限公司，施工单位为湖南宏

昇建设有限公司；项目A、B地块及配建道路部分已于2022年9月获取建筑垃圾处置许可证（GO-NO.00000894），按要求延续和变更。项目A地块住宅地下部分已于2022年11月获得长沙市住房和城乡建设局核发的《建筑工程施工许可证》编号：建字第430100202301160101。项目A、B地库住宅部分已于2023年1月20日获得长沙市资源资源和规划局核发的《建筑工程规划许可证》编号：建字第430101202310018。

湖南宏昇建设有限公司将建筑垃圾处置分包给多个渣土运输企业，湖南大升渣土运输有限公司为其中之一。双方签订了渣土运输合同。

（二）事故有关人员基本情况

死者基本情况：彭X辉，女，1976年12月20日出生，身份证号码：4325XXXXXXXXXX520X，户籍所在地：湖南省双峰县梓门桥镇良田村朝阳村民组。为湖南宏昇建设有限公司通过洒水车司机聘请的清扫路面工作人员，未与任何单位签订劳动或劳务合同。

驾驶员基本情况：王X平，男，1997年8月20日生，汉族，身份证号码：43105XXXXXXXXXX6777，户籍所在地：湖南省宜章县里田镇上渡村第13村民小组，准驾车型：B2，驾驶证档案编号：432801757208，驾驶湘AZ7397重型自卸货车。

（三）事故车辆基本情况

湘AZ7397，重型自卸货车，车辆系湖南大升渣土运输有限

公司所有，车辆检验有效期止于2023年7月19日，该车交强险投保于华安财产保险股份有限公司（保单号：603020703012022009 3086）止于2023年7月6日；商业险投保于太平洋保险（单号：ACHS03CY2022B002403R）止于2023年7月20日。

（四）建设单位基本情况

长沙润悦房地产开发有限公司，统一社会信用代码：91430100MAC05N3WXT；地址：湖南省长沙市天心区新姚北路399号博林金谷小区综合楼10005；法定代表人：朱X刚；公司成立日期：2022年09月08日；注册资本壹拾柒亿贰仟万元；资质等级：房地产开发二级；资质证书编号：湘建房开（长）字第0220048号；经营范围：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；品牌管理；市场营销策划；企业管理咨询；酒店管理；餐饮管理；日用杂品销售；针纺织品销售；化妆品零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；钟表销售；箱包销售；体育用品及器材零售；电子产品销售；家用电器销售；五金产品零售；家具销售；建筑装饰材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（五）施工单位基本情况

湖南宏昇建设有限公司，原名：湖南清水建设有限公司，成立于1995年3月9日，于2017年4月更名为湖南宏昇建设有限公司；统一社会信用代码：91430100717083069J；法定代表人：杨X广；地址：湖南省长沙市岳麓区坪塘街道狮峰山村茅屋湾组256号；注册资金：壹亿壹仟玖佰柒拾柒万元；资质等级：建筑施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、建筑装饰装修工程专业承包壹级、地基基础专业承包工程壹级、环保工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、水利水电工程施工总承包叁级、公路工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包叁级；安全生产许可证编号：（湘）JZ安许证字〔2005〕000091，有效期至2025年8月9日。

（六）渣土运输单位基本情况

湖南大升渣土运输有限公司，信用代码：91430111MA4QWHHFX5，法人代表：李X梅，地址：长沙市雨花区洞井镇牛头小区A8栋206号，成产日期：2019年10月28日，注册资金：伍佰万元整，道路经营许可证：430111203916，有效期至2024年12月14日。

（七）项目安全管理情况

1. 建设单位安全管理情况

长沙润悦房地产开发有限公司，制定了本单位的安全生产规章制度和操作规程，设置了安全管理部门并在项目配备了专职的

安全管理人员。进场前与施工单位签订安全生产协议书，同时组织进行专项安全交底，制定项目安全生产事故应急预案，并定期组织培训和演练，包括道路交通安全交底及培训。

2. 施工单位安全管理情况

湖南宏昇建设有限公司，未制定安全生产教育和培训计划，未对其聘请的清扫工作人员进行安全生产教育培训，其安全员冯强不具备相应的安全生产知识和管理能力（未取得安全员C证），未将湖南大升渣土运输有限公司的安全生产工作统一协调、管理。

3. 渣土运输单位安全管理情况

湖南大升渣土运输有限公司，建立了安全风险和隐患排查双重预防机制，设置了安全管理部门，聘请了专业的安全技术服务机构提供安全技术服务。但未制定本单位的安全生产教育和培训计划，安全生产教育培训不到位，未及时发现并消除货车超载隐患。

（八）项目安全监督管理情况

1. 长沙市天心区渣土事务中心安全监管情况

2022年9月16日，长沙市天心区渣土事务中心对湖南宏昇建设有限公司下达隐患整改通知书，存在以下三条隐患：

(1) 施工作业现场灯光照明亮度不足；

(2) 现场作业调度不科学，导致参运车辆排长队堵塞交通造成道路交通安全隐患；

(3) 项目部分参运车辆车速过快。

2022 年 9 月 23 日，湖南大升渣土运输有限公司向天心区渣土事务中心提交了安全生产承诺书，承诺严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《湖南省生产经营单位安全生产主体责任规定》等法律法规规定，落实主体责任。2022 年 10 月 12 日，长沙市天心区渣土事务中心向长沙天欣润府项目部下达安全生产工作告知书。

2.天心区新开铺街道办事处安全监管情况

2023 年 1 月 11 日制定下发了《2023 年城管办（二）安全生产检查计划》，计划对华润项目于 2023 年的 2 月、4 月、6 月、8 月、10 月、12 月进行安全生产检查；1 月计划对辖区的龙湖一期、龙湖二期、金石蓉园安置房二期、红橡春园、辉煌时代、文景领秀进行安全生产检查。但 1 月领导带队检查安全生产记录表中没有对辉煌时代的检查记录，且现场检查记录未提及对相关工地各项安全生产工作制度的督促检查情况。

三、事故发生的原因和性质

调查组依法对事故现场进行了勘察，及时提取了相关资料，对事故相关人员进行了调查询问，查明了事故原因，并认定了事故性质。

（一）事故直接原因

根据《长沙市公安局交通警察支队天心交警大队道路交通事故认定书》（第 4301031202300000006 号）认定，王 X 平驾驶超载货车上道路行驶且进出道路未停车瞭望，导致清扫路面的彭 X

辉被碰撞碾压致死。

（二）事故间接原因

1. 湖南大升渣土运输有限公司，未及时发现并消除货车超载隐患，安全生产教育培训不到位。

2. 湖南宏昇建设有限公司，未对其聘请的清扫工作人员进行安全生产教育培训，未将湖南大升渣土运输有限公司的安全生产工作统一协调、管理，现场作业调度不科学，施工作业现场灯光照明亮度不足。

（三）事故性质

经调查认定，该起道路运输事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定及处理建议

根据事故原因调查和事故责任认定，依据有关法律法规和党纪政纪规定，对事故有关责任人员和责任单位提出如下处理意见：

（一）渣土运输单位及相关人员

1. 王X平，男，湖南大升渣土运输有限公司驾驶员，驾驶超载货车上道路行驶且进出道路未停车瞭望，导致清扫路面的彭X辉被碰撞碾压致死，对事故发生负有全部责任，由区交警大队依据相关法律法规处理。

2. 李X梅，女，湖南大升渣土运输有限公司主要负责人。主要负责人安全生产管理职责落实不到位，督促、检查本单位的安全生产工作不力，未能及时消除生产安全事故隐患，对事故发

生负有主要领导责任，由天心区应急管理局依法予以行政处罚。

3. 湖南大升渣土运输有限公司，未制定本单位的安全生产教育和培训计划，安全生产教育培训不到位，未及时发现并消除货车超载隐患，是事故主要责任单位。由天心区应急管理局依法予以行政处罚。

（二）施工单位

湖南宏昇建设有限公司，未制定安全生产教育和培训计划，未对其聘请的清扫工作人员进行安全生产教育培训[1]，其安全员冯强不具备相应的安全生产知识和管理能力（未取得安全员C证）[2]，未将湖南大升渣土运输有限公司的安全生产工作统一协调、管理。由天心区住房城乡建设局对该单位和涉及的有关人员依法依规处理。

（三）监管单位及相关人员

1. 高鑫，女，中共党员，新开铺街道办事处城市管理办公室（二）干部，负责新开铺社区在建项目安全生产监管。未能正确履行安全生产职责，对施工单位的安全生产检查流于形式，对

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。”

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一、二款：“生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。”

施工单位存在的安全隐患监督检查不细致，对事故发生负有直接监管责任，由新开铺街道纪工委对其进行诫勉谈话。

2. 屈向阳，男，新开铺街道办事处新开铺社区城建专干，负责新开铺社区在建项目渣土运输监管。对辖区的施工单位进行督促和检查不到位，由新开铺街道主要负责人对其进行提醒谈话。

3. 新开铺街道办事处，对企业建设工程安全监管工作不到位，责成新开铺街道办事处向区人民政府作出深刻检讨。

五、事故防范和整改措施

（一）加强隐患排查力度。公安交警、交运部门要进一步加强道路的巡逻管控，加大对货运等重点车辆的检查力度，严厉打击和整治货车交通违法行为，全力预防各类道路交通事故的发生。新开铺街道要针对此次事故所暴露出的问题，吸取教训、举一反三，有针对性对辖区工地开展一次全面排查，尤其是重点时段、重点路线、重点环节、重要节点，务必做到全覆盖无死角，实现安全隐患全面管控、动态清零，确保不再发生生产安全事故。

（二）严格主体责任落实。湖南大升渣土运输有限公司、湖南宏昇建设有限公司要建立健全全员安全生产责任制，加强安全生产教育培训力度，及时发现和消除事故隐患，提高从业人员遵章守规的安全意识，提升安全技能，营造全员懂安全、会安全、能安全的浓厚氛围。

（三）浓厚宣传教育氛围。各街道及有关部门要重视和加强交通安全的宣传教育。公安交警、交运部门要加大《道路交通安

全法》的宣传教育，用事故案例警示人、教育人，努力营造良好的道路交通安全环境，有效防范和坚决遏制道路交通事故的发生。

天心区木莲路华润置地路段“2·1”道路交通事故调查组

2023 年 4 月 3 日